



Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Delphy Improvement Centre

Directoraat-generaal Agro
Directie Plantaardige Agroketens
en Voedselkwaliteit

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr
0000000

T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/lnv

Behandeld door

- 17 MEI 2024

Datum

Betreft Subsidiebeschikking "Met Low-ε naar een fossielvrije
onbelichte aubergineteelt"

Ons kenmerk
DGA-PAV / 52797511

Bijlage in beschikking
1 model accountantsverklaring
(controleprotocol)

Geachte

1. Aanvraag

Op 8 september 2023 ontving ik uw subsidieaanvraag voor het project "Met Low-ε naar een fossielvrije onbelichte aubergineteelt". U heeft daarbij een projectplan en begroting aan mij overgelegd.

Kopie

1.1 Beoordeling van uw aanvraag

Het project zoals beschreven in uw aanvraag past binnen het kader van het Programma Kas als Energiebron. De kern van dit beleid is stimuleren van CO₂-reductie via energiebesparing en duurzame energietoepassing in de glastuinbouw. Dit project draagt bij aan kennis over een toekomstbestendig energiebesparend teeltconcept voor aubergine met als belangrijk nieuw aspect de toepassing van laag-emissieglas ("low-e").

1.2 Europeesrechtelijke aspecten

Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies verleen ik geen subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU).

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden op grond van verordening (EU) nr. 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 VWEU met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU 2022, L 327), met name artikel 38.

Dit artikel verklaart steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het tweede tot en met het tiende lid van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van Verordening (EU) nr. 2022/2472.

Ik heb geconstateerd dat Delphy Improvement Centre geen onderneming in moeilijkheden is zoals bedoeld in artikel 1, vijfde lid, van Verordening (EU) nr. 2022/2472. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen Delphy Improvement Centre geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid van Verordening (EU) nr. 2022/2472. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van dit projectplan niet is begonnen dan na de aanvraag van 8 september 2023. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening aan Delphy Improvement Centre.

Directoraat-generaal Agro
Directie Plantaardige Agroketens
en Voedselkwaliteit

DGA-PAV / 52797511

Deze subsidieverlening valt onder de notificatie SA 109950 van het Programma Kas als Energiebron aan de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de staatssteunwebsite op het internet.

1.3 Bewaartermijn boekhouding

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode te bewaren.

2. Besluit

In het kader van mijn beleid gericht op energiebesparing en duurzame energietoepassing in de glastuinbouw, in het bijzonder het convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 en het programma Kas als Energiebron, verleen ik u hierbij, op grond van artikel 2a, onderdeel c, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, subsidie voor de uitvoering van het project "Met Low-ε naar een fossielvrije onbelichte aubergineteelt", waarvoor u subsidie hebt aangevraagd.

2.1 Periode

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 november 2023 tot en met 31 december 2024.

2.2 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag zal 100% van de volgende subsidiabele kosten bedragen, met dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds uit anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie wordt verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan 100% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan toegestaan volgens de toepasselijke Europese steunkaders.

De subsidie wordt ten hoogste vastgesteld op € 392.363,- exclusief BTW, gelet op de gegevens opgenomen in uw aanvraag en is berekend volgens de bij uw aanvraag gevoegde begroting.

2.3 Subsidiabele kosten

De volgende rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten en daadwerkelijk gemaakt in voornoemde periode en die betaald zijn voor 31 maart 2025 worden door mij subsidiabel geacht:

- personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het project bezighouden;

- kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang deze wordt gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;
- kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;
- kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden zijn ingekocht bij of in licentie zijn verkregen van externe bronnen, alsmede kosten van consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;
- bijkomende overheadkosten en andere operationele uitgaven, waaronder die van materiaal, leveranties en soortgelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

Directoraat-generaal Agro
Directie Plantaardige Agroketens
en Voedselkwaliteit

DGA-PAV / 52797511

De vóór indiening van de aanvraag gemaakte kosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt dat winstopslagen bij transacties binnen een groep alleen in aanmerking zijn genomen voor zover het gebruikelijk is die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de groep in rekening te brengen.

2.4 BTW

U heeft mij aangegeven dat Delphy Improvement Centre BTW-plichtig is. Aangezien u de BTW met de fiscus kunt verrekenen, is het subsidiebedrag exclusief alle belastingen waaronder de BTW.

2.5 Subsidiabele kosten voor dit project

Op grond van uw projectplan en begroting raam ik de totale projectkosten op € 392.363,- bestaande uit:

Personele kosten	€	153.280,-
Facilitaire kosten	€	130.583,-
Materiële/overige kosten	€	108.500,-

2.6 Subsidieverplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

1. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur.
2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
3. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van het plan mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen toestemming is vereist voor een wijziging van de in de subsidieverlening gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van deze wijziging de

omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt. Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.

4. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijden op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project te rekenen kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door middel van een urenadministratie vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn.
5. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.
6. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.
7. Uiterlijk binnen 13 weken na de in deze beschikking genoemde einddatum dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in, uiterlijk **vóór 31 maart 2025**. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van:
 - a. een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het gesubsidieerde project zijn vastgelegd;
 - b. een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de door u ingediende begroting;
 - c. het totale bedrag van de gerealiseerde opbrengsten, inclusief bijdragen van derden;
 - d. het totale bedrag van de gerealiseerde eigen bijdrage;
 - e. een controleverklaring conform het in bijlage 1 van deze beschikking opgenomen controleprotocol.
8. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen, opgenomen in artikel 38 van Verordening (EU) nr. 2022/2472. Dit houdt onder meer in dat de steun slechts mag worden aangewend voor de kosten van onderzoek en ontwikkeling, als bedoeld in artikel 38, zevende lid, van Verordening (EU) nr. 2022/2472.
9. In het geval er activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, dient opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden op basis van transparante criteria en marktconforme tarieven.
10. In het geval vanuit een ander bestuursorgaan subsidie wordt verkregen, dan wordt de subsidie vanuit LNV daarmee verminderd, zodat de bijdrage vanuit de sector gelijk blijft.
11. Daarnaast dient u het project uit te voeren in overeenstemming met de volgende verplichtingen:
 - het project wordt begeleid door een begeleidingscommissie en dient in nauw overleg met de onderzoekcoördinator vanuit LNV voor het programma Kas als Energiebron en de programmamanager Kas als Energiebron van LNV te worden uitgevoerd.
 - Bij de eindrapportage waarin het uitgevoerde kennisproject is beschreven, dienen de volgende stukken te worden ingediend:
 - ❖ een voor een breed tuinbouwpubliek begrijpelijke samenvatting;
 - ❖ een internetsamenvatting. De internetsamenvatting beslaat maximaal 8 regels en maximaal 150 woorden;

Directoraat-generaal Agro
Directie Plantaadige Agroketens
en Voedselkwaliteit

DGA-PAV / 52797511

- ❖ het eindrapport in pdf-format;
- ❖ een eindevaluatie conform het format vanuit het programma Kas als Energiebron.

Deze stukken dienen ook per e-mail te worden toegezonden aan

Directoraat-generaal Agro
Directie Plantaardige Agroketens
en Voedselkwaliteit

DGA-PAV / 52797511

12. Indien u – naast de niet-economische activiteiten als omschreven in het projectplan – ook economische activiteiten verricht, dienen beiden soorten activiteiten en de financiering ervan in uw boekhouding te worden onderscheiden.
13. Uitingen (waaronder, doch niet uitsluitend, publicaties, persberichten, lezingen, bijdragen op www.kasalsenergiebron.nl en andere websites) omtrent het onderzoek en de resultaten ervan worden te allen tijde gedaan met de vermelding “Dit project / onderzoek is tot stand gekomen in het kader van het programma Kas als Energiebron het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland” of een vergelijkbare en passende vermelding. Tenzij dit fysiek niet mogelijk is wordt bij de uitingen tevens het logo van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Glastuinbouw Nederland en het programma Kas als Energiebron en van elk der (financieel) bijdragende overige partijen geplaatst op een daarvoor geëigende plaats zoals het voorblad, bij het colofon of de aanlandpagina van de website. De logo’s dienen in goede verhouding tot de omvang van het publicatiemiddel te staan.
14. Indien een colofon in het rapport is opgenomen, worden het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Glastuinbouw Nederland vermeld als subsidieverstrekker in het kader van het gezamenlijke programma Kas als Energiebron.

Het programma Kas als Energiebron verzorgt de volgende verplichtingen op grond van artikel 38 van Verordening (EU) nr. 2022/2472:

- a. Voor de begindatum van het project is op het internet de volgende informatie bekendgemaakt:
 - dat het project wordt uitgevoerd;
 - de doelstellingen van het project;
 - de vermoedelijke datum van publicatie van de resultaten die van het project worden verwacht;
 - de plaats waar de van het project verwachte resultaten op het internet bekend zullen worden gemaakt;
 - de vermelding dat de resultaten van het project gratis beschikbaar zijn voor alle ondernemingen die in de specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn;
- b. De resultaten van het project worden op het internet beschikbaar gesteld vanaf de einddatum van het project of vanaf de datum waarop informatie over de resultaten wordt gegeven aan leden van specifieke organisaties, afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt;
- c. De resultaten blijven op het internet beschikbaar gedurende ten minste vijf jaar vanaf de einddatum van het project.

2.7 Subsidievaststelling

De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn genoemd in verplichting 7 is verstreken. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven, zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

Directoraat-generaal Agro
Directie Plantaardige Agroketens
en Voedselkwaliteit

DGA-PAV / 52797511

2.8 Voorschot

Ik verleen u bij deze een voorschot van 78% van het genoemde subsidiebedrag van € 392.363,-. Het voorschot ter hoogte van € 306.890,- zal worden betaald binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking op uw bankrekeningnummer: ten name van "Delphy Improvement Centre" onder vermelding van bovengenoemde verplichtingnummer. Dit voorschot is gelijk aan 78% van de door u opgestelde begroting voor 2023 en 2024. Het resterende bedrag van maximaal € 85.473,- zal na vaststelling worden uitbetaald.

2.9 Advies

Om eventuele problemen met de accountantscontrole op uw financiële verantwoording te voorkomen adviseer ik u om uw accountant zo vroeg mogelijk te betrekken.

Correspondentie

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van bovenstaand verplichtingnummer, te zenden naar:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
/directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV)
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:

Directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende bezwaarschrift met een kopie van deze beslissing naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Op internetsite <https://mijn.rvo.nl/bezwaar> vindt u meer belangrijke informatie over het indienen van een bezwaarschrift.

Bijlage 1

Controleprotocol beschikking tot (incidentele) subsidieverlening van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Directoraat-generaal Agro
Directie Plantaardige Agroketens
en Voedselkwaliteit

DGA-PAV / 52797511

1. Uitgangspunten

1.1. Doelstelling

Dit protocol heeft als doel het geven van aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de controle aan de accountant, belast met de controle van de door de subsidieontvanger bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in te dienen financieel verslag opgenomen in de aanvraag om subsidievaststelling. Financiële afrekening door EZK of LNV vindt plaats op basis van het in de aanvraag tot subsidievaststelling opgenomen financieel verslag als bedoeld in [artikel 50 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies](#), voorzien van een controleverklaring van de accountant.

1.2. Definities

- *Accountant*: een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in [artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek](#) aan wie de subsidieontvanger de opdracht heeft toegekend de aanvraag tot subsidievaststelling te controleren.
- *Subsidieontvanger*: een natuurlijke of rechtspersoon of diens gemachtigde aan wie namens EZK of LNV een subsidie is verstrekt.
- *Controleverklaring*: een schriftelijke verklaring van de accountant inhoudende een oordeel over de juistheid, de volledigheid en de financiële rechtmatigheid van een aanvraag tot subsidievaststelling.

1.3. Wet- en regelgeving

Voor de controle van het financieel verslag is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

- de voorwaarden en verplichtingen die in de (bijlagen bij) de beschikking tot subsidieverlening (of wijzigingen daarin) tot toetsingskader voor de accountant worden benoemd, voor zover dit de door hem te controleren financiële rechtmatigheid van het verslag betreft;
- indien de subsidieontvanger een aanbestedende dienst is volgens artikel 1.1 van de [Aanbestedingswet 2012](#): de Aanbestedingswet 2012, het [Aanbestedingsbesluit](#) en de [Gids Proportionaliteit](#).

Bij de uitvoering van de controle stelt de accountant vast dat:

- a. in het financieel verslag:
 - 1°. geen kosten als subsidiabel zijn opgenomen die niet voor subsidie in aanmerking komen op grond van het toetsingskader in de beschikking tot subsidieverlening;
 - 2°. uitsluitend kosten als subsidiabel zijn opgenomen die zijn gemaakt binnen de subsidiabele periode en voor rekening komen van de subsidieontvanger;
- b. de subsidieontvanger opgave doet van alle opbrengsten, waaronder subsidies, waarmee het programma / de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft, mede is gefinancierd;
- c. in geval de subsidie strekt tot uitvoering van een project, kosten en opbrengsten aantoonbaar zijn gemaakt in het kader van de uitvoering van het projectplan en in overeenstemming met de bijbehorende projectbegroting waarop de beschikking tot subsidieverlening betrekking heeft.

2. Controleaanpak

2.1. Eisen voor de controleaanpak

De controle moet voldoen aan de controlestandaarden die onderdeel zijn van de nadere voorschriften Controle- en overige standaarden (NV COS), die door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn vastgesteld.

Voor de controle van aanbestedende diensten geldt dat bij aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen voor de financiële rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen kosten de in dit protocol opgenomen goedkeuringstoleranties worden gehanteerd.

2.2. Materialiteit: goedkeuringstoleranties en gewenste zekerheid

Bij zijn oordeelsvorming over de naleving van de subsidievoorwaarden streeft de accountant naar een redelijke mate van zekerheid. Indien dit begrip voor het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, wordt een betrouwbaarheid van 95% gehanteerd.

Een controleverklaring met een goedkeurende strekking impliceert dat, gegeven eerder genoemde betrouwbaarheid, de som van de afwijking en de onzekerheid niet groter is dan twee procent van het totaalbedrag aan subsidiabele kosten dat in het financieel verslag wordt verantwoord. De hierna vermelde goedkeuringstoleranties zijn in dit kader van toepassing voor de bepaling van de strekking van de af te geven controleverklaring.

Materialiteitstabel	Controleverklaring		
	Goedkeurend	Beperking	Oordeelonthouding/Afkeuring
Fouten in het financieel overzicht en onzekerheden in de controle	≤ 2 %	> 2 % en ≤ 4 %	> 4%

3. Verslaglegging

De accountant legt de uitkomsten van de controle vast in een controleverklaring. Hiervoor wordt de meest actuele NBA-voorbeeldtekst in de Handleiding Regelgeving Accountancy, deel 3, sectie II, hoofdstuk 10.3: 'Controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de (semi)publieke sector' als basis gehanteerd. In de verklaring dient te staan dat de accountant dit accountantsprotocol heeft gevolgd.

4. Reviewbeleid

De minister van EZK of LNV heeft als subsidieverstrekker te allen tijde de mogelijkheid een review uit te voeren of te laten uitvoeren bij de accountant belast met het onderzoek naar de informatie opgenomen in de aanvraag tot vaststelling teneinde na te gaan of het onderzoek met inachtneming van de relevante regelgeving van de NBA en dit accountantsprotocol is uitgevoerd. Deze reviews komen niet in de plaats van andere controles dan wel reviews uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer.

De accountant belast met het onderzoek en verantwoordelijk voor het verstrekken van het accountantsproduct bij de aanvraag tot vaststelling stemt er mee in dat de onderzoeksdossiers ten behoeve van bovengenoemde reviews integraal aan de reviewers ter inzage worden gegeven. Voorts zal de accountant, schriftelijk dan wel mondeling, alle gevraagde gegevens verstrekken die in het kader van voornoemde reviews worden opgevraagd. In dit kader wordt verwezen naar de bepalingen in hoofdstuk 6, paragraaf 1, van de Comptabiliteitswet 2016

--